

1012944-61.2021.8.26.0590

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Fernanda Souza Pereira de Lima Carvalho

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... tomara a requerente como suspeita de furto. Afirmaram ambas que as pessoas gritavam, dizendo que era habitual este tipo de situação ocorrer.

Muito embora nenhuma das duas tenha presenciado a cena anterior, ficaram sabendo que a requerida fora perseguida por segurança no interior da loja, e que na saída, já do lado de fora, fora surpreendida pela atitude do funcionário, precisando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA JACOB EMMERCH, 1238, São Vicente-SP - cep 11310-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1012944-61.2021.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012944-61.2021.8.26.0590

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Iolanda Marques

Requerido:

Marisa Lojas S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Souza Pereira de Lima Carvalho

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Incontroversa a relação de consumo entre as partes, encaixando-se ambos nos conceitos de consumidora e fornecedor dispostos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inverto o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, ante a situação de vulnerabilidade deste frente à ré, sobretudo no que concerne à apresentação de prova técnica.

Não obstante as alegações do requerido, assiste razão à requerente.

Ambas as testemunhas trazidas à audiência, ouvidas como informantes, alegaram terem presenciado o estado emocional da requerente visivelmente abalado, em frente à loja, cercada por transeuntes que se indignavam com a atitude do funcionário que tomara a requerente como suspeita de furto. Afirmaram ambas que as pessoas

gritavam, dizendo que era habitual este tipo de situação ocorrer. Muito embora nenhuma das duas tenha presenciado a cena anterior, ficaram sabendo que a requerida fora perseguida por segurança no interior da loja, e que na saída, já do lado de fora, fora surpreendida pela atitude do funcionário, precisando exibir o interior de sua bolsa, em manifesto constrangimento em meio aos clientes e pessoas que passavam pela rua.

Evidenciado o dano moral, diante do abalo à honra, reputação e constrangimento experimentados, bem como a ilicitude da conduta da requerida, que extrapola seu direito de proteção ao patrimônio, deixando de treinar e fiscalizar corretamente a conduta de seus funcionários responsáveis pela segurança da loja.

Na quantificação dos danos morais, considero o grau de culpa da requerida, grave, bem como a duração e intensidade do abalo experimentado pela requerente, entendendo que a importância de R\$10.000,00 mostra-se necessária e adequada à reparação pretendida, levando em conta ainda a capacidade econômico financeira da requerida. Ressalte-se que os demais argumentos da defesa não foram analisados por não guardarem relação direta com o mérito da questão, observando-se o artigo 489, IV, do CPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para o fim de condenar Lojas Marisa no pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a acrescidos de juros legais de mora da prolação da sentença.

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, não há condenação do vencido ao pagamento de custas, taxas ou despesas processuais e nem mesmo de honorários advocatícios.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da data da intimação da sentença de mérito, em audiência, pelo correio ou pela imprensa, recolhendo-se os seguintes valores referentes ao preparo: caso haja condenação, o somatório de 1% do valor da causa e 4% do valor da condenação; e, caso não haja condenação, 4% do valor da causa, observando-se o valor mínimo de R\$319,70, nos termos do artigo 42, "caput", da Lei nº 9.099/1995, combinado com os artigos 697 e 698, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Provimentos números 50/1989, 30/2013 e 54/2016).

Além disso, observo que após o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia dependerá de requerimento do exequente, quando assistido por advogado, nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC. Após, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sendo que apenas na hipótese de não pagamento voluntário no prazo legal é que o débito deverá ser acrescido de multa de 10% (artigo 523, "caput" e § 1º, do CPC).

P.R.I.C

São Vicente, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA